

1500344-69.2021.8.26.0583

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Cibeles Carrasco Rainho Novo

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/08/2022

... REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE NÃO DECLINARAM OBJETIVA E CONCRETAMENTE A ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO ACUSADO PEDRO PARA A PRÁTICA DA NARCOTRAFICÂNCIA. ÔNUS QUE SE IMPÕE NO SISTEMA ACUSATÓRIO. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

2ª Vara Criminal

Avenida Coronel José Soares Marcondes, 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

1500344-69.2021.8.26.0583 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:

1500344-69.2021.8.26.0583

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Wellington Roberto Alves Fonseca e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cibeles Carrasco Rainho Novo

VISTOS.

WELINGTON ROBERTO ALVES FONSECA, WILLIAN OCANHA RODRIGUES, vulgo "Gordão", FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS, DENIS SANTOS DA SILVA e EDMILSON ALVES DOS ANJOS, qualificados nos autos (fls. 37, 291, 288, 294 e 13, respectivamente), foram denunciados pela prática dos delitos tipificados nos artigos 33, "caput", e 35, "caput", ambos da Lei nº 11.343/2006, observadas, ainda, as normas pertinentes ao concurso de pessoas (art. 29 do CP), porque, segundo narrativa contida na peça acusatória (fls. 01/07): a) em data não precisada, no Município de Álvares Machado, nesta comarca, os imputados WELINGTON, WILLIAN, FELIPE e DENIS, associaram-se com ânimo perene para o fim de praticar, reiteradamente, o tráfico de drogas nesta cidade e nas cidades circunvizinhas;

b) no dia 16 de abril de 2021, por volta das 07horas, na rua Noel Rosa, nº 324, centro, na cidade de Álvares Machado, nesta comarca, o imputado WELINGTON, em conduta própria da sociedade por eles formada, e agindo em unidade de propósitos com

os demais, possuía e guardava, para fins de fornecimento a terceiros, 6,35g (seis gramas e trinta e cinco centigramas) de uma substância sólida, petrificada, que se constatou tratar-se da droga cocaína, sob a apresentação denominada de crack, bem como, 5,05g (cinco gramas e cinco centigramas) de uma erva esverdeada e ressequida, que se constatou tratar-se do vegetal Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecido como maconha, substâncias que, por seus respectivos princípios ativos, são capazes de determinar dependência e constam em lista anexa à Portaria nº 344/98 – SVS/Ministério da Saúde como drogas proibidas no território nacional;

c) nas mesmas circunstâncias de tempo acima mencionadas, o imputado EDMILSON trazia consigo e transportava, em desacordo legal ou regulamentar, para comercialização, cerca de 0,56 g (cinquenta e seis centigramas), acondicionados em um invólucro plástico (papelote), de uma substância em pó, de cor branca, que se constatou tratar-se da droga cocaína, substância capaz de causar dependência e cujos princípios ativos, o Benzoilmetilecgonina, consta em lista anexa à Portaria nº 344/98 – SVS/Ministério da Saúde como droga proibida no território nacional.

d) no dia 14 de abril de 2021, na rua Eiji Nagano, defronte ao imóvel de nº 51, centro, em Álvares Machado, nesta comarca, o imputado FELIPE guardava e tinha em depósito, para comercialização, cerca de 9,99g (nove gramas e noventa e nove centigramas), de uma erva esverdeada e ressequida, que se constatou tratar-se do vegetal Cannabis sativa L, vulgarmente conhecido como maconha, substância capaz de causar dependência e cujo princípio ativo, o Tetrahydrocannabinol, consta em lista anexa à Portaria nº 344/98 – SVS/Ministério da Saúde como droga proibida no território nacional;

e) no dia 16 de abril 2021, nas mesmas circunstâncias de local acima mencionadas, os imputados WELINGTON, WILLIAN, FELIPE e DENIS, agindo em conjunto e com idênticos propósitos, guardavam e tinham em depósito, para comercialização, cerca de 6,75g (seis gramas e setenta e cinco centigramas), acondicionados em 58 (cinquenta e oito) invólucros plásticos, de uma substância em pó, de cor bege, que se constatou tratar-se da droga cocaína, substância capaz de causar dependência e cujos princípios ativos, o Benzoilmetilecgonina, consta em lista anexa à Portaria nº 344/98 – SVS/Ministério da Saúde como droga proibida no território nacional.

Durante a fase de inquérito, providenciou-se a confecção e juntada do Auto de Prisão em Flagrante (fls. 08/09), Termos de depoimentos de testemunhas (fls. 10/11 e 12) e de declarações do acusado Edmilson (fls. 13) e de interrogatório do acusado Wellington (fls. 14/15), Boletim de Ocorrência (fls. 16/20), cópia do mandado de busca e apreensão (fls. 21/22), Auto de Exibição/Apreensão (fls. 23/24), fotografias das substâncias entorpecentes apreendidas (fls. 25/30), Laudo de Constatação (fls. 34/36), Pesquisa Prodesp (fls. 43/67), Folha de Antecedentes (fls. 69/85) e Certidão Estadual de Distribuições Criminais (fls. 86/91).

Em sede de Custódia, após manifestação do Órgão Ministerial (fls. 98/99) e da Defesa (fls. 100/107), houve a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva do acusado Wellington (decisão a fls. 108/113), com a expedição do respectivo mandado (fls. 115/116), devidamente cumprido (fls. 117/118).

Na sequência, em virtude da interposição do Habeas Corpus nº 2085529-21.2021.8.26.0000 (fls. 122/126), houve a solicitação de informações (fls. 129), a qual foi devidamente prestada (fls. 133/139), bem como, a comunicação do indeferimento do pedido liminar (fls. 127/128).

Após a redistribuição do feito (fls. 140), sobreveio aos autos mandados de prisão temporária cumpridos em relação aos acusados Felipe e Willian (fls. 143/145 e 146/148), Termos de depoimentos/declarações de testemunhas (fls. 149/150, 151/152, 153/154, 155, 156, 157/158, 159 e 162/163), Termos de declarações dos réus Felipe, Willian e Denis (fls. 160, 161 e 164/165), Boletim de Ocorrência (166/167), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 171), fotografias da substância entorpecente apreendida (fls. 174/175), Exame Químico-Toxicológico – Laudo Definitivo (fls. 178/180), Relatório de Investigação (fls. 181/184), Relatório de Investigação – Auto de

Análise de Telefone Celular (fls. 185/192, 193/197 e 198/202), Relatório Técnico (fls. 203/208), Boletim de Ocorrência (fls. 211/213), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 214) e Relatório de Investigação (fls. 231/234).

Aportaram aos autos, ainda, Exame Químico-Toxicológico - Laudo Definitivo (fls. 245/247 e 251/253), Laudos Periciais referentes a embalagens plásticas e objetos apreendidos (fls. 248/250 e 254/256), Relatório Final do Inquérito Policial (sob nº 2104523-92.2021.090202 - fls. 261/285) e Laudo Pericial atinente aos aparelhos celulares apreendidos (fls. 301/343).

Oferecida a denúncia (fls. 01/07), diante do pedido formulado pelo Órgão Ministerial (fls. 06/07), houve a decretação da prisão preventiva dos acusados (fls. 355/356), seguindo-se da notificação deles (fls. 459, 461, 463 e 513) e do pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela Defesa dos réus Felipe e Willian (fls. 464/471), que, após a manifestação do Ministério público (fls. 511), restou indeferido (fls. 514/515).

Vieram aos autos Pesquisa VEC (fls. 520), Certidão Estadual de Distribuições Criminais (fls. 521/523, 532/534, 540/542 e 546/548) e Folha de Antecedentes (fls. 524/531, 535/539 e 543/545), e, na sequência, após a determinação de notificação do réu Edmilson por edital (fls. 551), houve a análise e manutenção da prisão preventiva do acusado Wellington, nos termos do artigo 316, §único do CPP (fls. 558).

Por meio de Defensor constituído (procuração a fls. 472 e 473), os réus Felipe e Willian ofertaram defesa prévia (fls. 566/570), bem como, por meio de Defensor Público (fls. 577), os réus Wellington e Denis ofertaram resposta (fls. 580/584), tendo, após manifestação do Ministério Público (fls. 575 e 591) sido, na data de 31.07.2021, recebida a denúncia (fls. 593/594), com o afastamento das teses defensivas.

Após a citação dos acusados (fls. 651, 653, 655 e 657), realizou-se audiência de instrução, debates e julgamento (Termo a fls. 668/669), procedendo-se, por gravação audiovisual, a inquirição de onze testemunhas e ao ato de interrogatório dos acusados, seguindo-se da instauração de incidente de dependência toxicológica em relação aos réus Wellington e Denis (fls. 671/672), da análise e manutenção da prisão preventiva dos cinco acusados, nos termos do artigo 316, §único do CPP (fls. 698/699) e do indeferimento do pleito de reconsideração (fls. 714) formulado pela Defesa dos réus Felipe e Willian (fls. 705/708).

Na sequência, em virtude da interposição, pelos réus Felipe e Willian, do Habeas Corpus Criminal nº 2260070-33.2021.8.26.0000 (fls. 723/733) e do Recurso em Habeas Corpus nº 162382-SP (fls. 793), houve, em relação a ambos, a solicitação de informações (fls. 720 e 792/793), as quais foram devidamente prestadas (fls. 737/738 e 809/811), bem como, a comunicação do indeferimento do pedido liminar (fls. 721/722) e da denegação da ordem (v. Acórdão a fls. 794/804) e, ainda, do improvimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus - fls. 920/928), seguindo-se da juntada dos Laudos de Dependência Toxicológica (fls. 773/777 e 823/828), os quais foram homologados (fls. 838).

O Ministério Público, em memoriais finais (fls. 843/856), pugnou pela condenação dos acusados, nos termos da denúncia e, no que tange a dosimetria da pena, pelo reconhecimento da reincidência em relação ao acusado Felipe, e pela fixação do regime inicial fechado para todos os réus.

A Defesa dos réus Felipe e Willian (fls. 869/889), por sua vez, ressaltando o fato de não ter sido encontrado entorpecentes na posse deles, ou, em suas residências, pugnou pelo decreto de absolvição, nos termos do artigo 386, inciso V ou VII do CPP.

No mesmo sentido, aduzindo a insuficiência de provas, a Defesa dos acusados Wellington e Denis (fls. 937/990) pugnou pela absolvição dos acusados, e, subsidiariamente, pela desclassificação das condutas para o crime de porte para consumo pessoal (artigo 28 da Lei nº 11.343/06) e, em caso de condenação, pela aplicação da pena base no mínimo legal, pelo reconhecimento do tráfico privilegiado e aplicação em grau máximo, e pela fixação do regime inicial aberto para o acusado Denis e do regime semiaberto para o acusado Wellington.

Por fim, nos termos do artigo 80 do CPP, foi determinado, em relação ao réu Edmilson Alves dos Anjos, o desmembramento dos presentes autos.

É a síntese do necessário.

Passo a fundamentar e decidir.

Constato que o processo está em ordem, inexistindo irregularidade ou nulidade a sanar e, estando presentes as condições da ação penal e os pressupostos processuais, imperioso o julgamento do mérito.

E no mérito, concluo que o contexto dos autos exige, conforme postulado pelas Defesas, em relação ao réu Wellington, a desclassificação da conduta imputada para a prevista no artigo 28, "caput" da Lei nº 11.343/06, e, em relação aos demais, a prolação de decreto absolutório.

Vejamos.

Em relação as substancias apreendidas em 16.04.2021 (fls. 16/20), indubitoso, à vista do Laudo de Exame Químico-Toxicológico elaborado (fls. 245/247), tanto a natureza entorpecente (Auto de Exibição e Apreensão a fls. 23/24 e fotos a fls. 25/26 e 27/28), uma vez que "DETECTADA a presença da substância COCAÍNA" (lacre 0033600) e "DETECTADA a presença da substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC)" (lacre 0033598), quanto as suas quantidades ("Massa Líquida 5,81 gramas"; "Massa Líquida 3,75 gramas"), as quais estavam na posse do acusado Wellington.

No entanto, no que tange à destinação das drogas apreendidas, diante das provas colhidas e circunstâncias dos fatos, não restou demonstrada que estas se destinavam ao tráfico ilícito de entorpecentes.

Além disso, não obstante as apreensões dos entorpecentes ocorridas em 14.04.2021 (Boletim de Ocorrência a fls. 166/167; Auto de Exibição/Apreensão a fls. 171 - lacre 0033595; Laudo Definito a fls. 178/180: "Massa Líquida: 9,99", "DETECTADA presença da substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC)"), ocasião em que a droga fora localizada próxima a residência de Felipe, do outro lado da rua, em uma árvore ("mata"), e em 05.05.2021 (Boletim de Ocorrência a fls. 211/213; Auto de Exibição/Apreensão a fls. 214 - lacre 0033903; Laudo Definito a fls. 251/253: "Massa Líquida: 6,75", "DETECTADA presença da substância COCAÍNA"), oportunidade em que foram localizados entorpecentes em meio a vegetação (área verde), defronte a casa de Felipe e Willian, também não existem outros elementos para validar a mercancia ilegal de entorpecentes por parte dos acusados, tampouco de que eram associados para tal fim.

A testemunha Renato Moreno Agudo, policial civil, em Juízo (fls. 668/669), contou que a operação iniciou em conjunto com a Polícia Militar, dada as várias denúncias de tráfico de droga envolvendo os acusados na frente da "matinha", local em que passavam para averiguação e sempre visualizavam o Wellington, o Willian e o Felipinho. Além disso, havia relatos de um rapaz que entregava para eles na cidade com uma moto azul, tendo "Welitinho" confirmado que Edmilson fornecia drogas para eles para a prática do tráfico. Elucidou, também, que participou mais no campo, na

observação, sendo que um dia, na rua Eigi Nagado, que segue pela Noel Rosa, visualizou "Welitinho" saindo da mata (eles tinham até uma cadeira que fica no local das denúncias), que, ao perceber a presença policial, chamou o Felipe e foram para rua, procurando onde o depoente estava, preocupados.

Narrou referido policial civil, ainda, que, juntando as denúncias, com as drogas que foram achadas na frente da casa do Felipe, que é vizinho do Willian, perceberam que Willian era como se fosse o "cabeça" e todos eles participavam, sendo bem distribuída a organização deles, em que Felipe era encarregado de buscar a droga na mata, Welington e Willian na venda, e Denis na distribuição, sendo que Edmilson era quem fornecia para eles. Contou, também, que, no cumprimento do mandado de busca, encontraram na casa do "Welitinho" uma porção de "maconha" e uma pedra que aparentava ser "crack", tendo o acusado falado ao Delegado que eles vendiam.

Relatou a testemunha, outrossim, que no celular do Welington não havia nada de interesse policial; que, no mesmo dia cumprimento do mandado na casa do Welington, encontraram uma porção de cocaína com o Edmilson; que não presenciou ato de transporte de entorpecente; que visualizaram bastante uma aglomeração de usuários, com cheiro de maconha; que não visualizaram a entrega de dinheiro efetivamente; que na casa do Welington, acredita, que não encontraram outros apetrechos; que não conversou com vizinhos a respeito de eventual movimentação estranha; que a operação durou, aproximadamente, dois meses, não tendo sido feitas fotos deles comercializando, que só passavam e observaram, não abordaram; que a PM localizou no outro lado da calçada, atravessando a rua (na mata), porções na frente da casa do Felipe.

A testemunha Jefferson Aleksander Martins dos Santos, policial militar, em Juízo (fls. 668/669), narrou que participou da operação no dia 16 de abril, no cumprimento de mandados de busca e apreensão, sendo que nesta data Welington estava com mandado de prisão, tendo sido efetuado sua prisão e localizado, na posse do Edmilson, na casa do Willian, um invólucro plástico, em sua carteira, contendo cocaína, sendo que, no dia 05 de maio, foi realizada a prisão do Willian e do Felipe, tendo sido localizado na mata, defronte a residência dos dois, com apoio do canil, cinquenta e oito pedras de crack, embalagem plástica para fazer o embalo de entorpecente, uma faca e uma colher com vestígios de droga, bem como, no dia 14, outros policiais, subordinados ao comando do depoente, localizaram droga, após a denúncia feita pela genitora do Felipe, perto de um poste de iluminação, do outro lado da rua, próximo a mata (só atravessar a rua).

Elucidou o policial militar, ainda, que já receberam várias denúncias em relação a todos os acusados, no sentido de que promovem o tráfico naquela região, assim como, de que os acusados estão associados, sendo que Willian é o responsável pelo tráfico e os outros fazem trabalho a mando dele. Contou, também, que não foi encontrada droga na posse de Felipe e do Willian e, em relação a droga apreendida no dia 14, informou que a mãe de Felipe não disse que ele seria o dono do entorpecente, mas que seu filho e outro rapaz (Antony) estavam discutindo devido a drogas, bem como, que não possuem imagens fotográficas que demonstrem a traficância, mas possuem a denúncia de moradores próximos, que, após as operações, sofreram ameaças por partes acusados, não sabendo informar se foram registrados boletins de ocorrências a respeito.

A testemunha André Luís de Almeida Christofano, policial militar, em Juízo (fls. 668/669), informou que participou da primeira operação, tendo diligenciado na casa do Willian, juntamente com os policiais civis, não tendo encontrado nada de ilícito no interior, sendo que, com Edmilson, que estava no interior do imóvel, no quarto, foi localizado uma porção de cocaína, em sua carteira, e, dentro desse quarto, havia um banheiro em construção, onde foi localizado, enterrado, algumas embalagens que geralmente usam para embalar crack. Esclareceu, ainda, que receberam várias denúncias do exercício da traficância por parte dos acusados, e que eles estariam

associados, pois sempre estavam juntos nas abordagens, sempre próximo das residências e a droga ficava próximo a mata, tendo sido apreendidos na mesma ocasião o celular do Edmilson, e, pelo que lembra, o do Willian e deu seu filho (enteado).

Contou a testemunha, ainda, que é muito difícil moradores utilizaram a mata como travessia, sendo sempre utilizada para esconder entorpecentes e frequentada por usuários de drogas, sendo que os acusados já foram abordados ali nas imediações, não tendo visto outras pessoas, sempre os mesmos.

A testemunha Carlos Alberto Milhorança, policial militar, durante sua inquirição judicial (fls. 668/669), narrou que não participou da operação em si, mas sim de uma outra ocorrência de desinteligência (briga) envolvendo o acusado Felipe, em que, chegando no local, se depararam com a mãe dele, que, por sua vez, contou que seu filho havia se desentendido com outro companheiro dele, por causa de drogas, no entanto, o acusado disse que a discussão foi decorrente de bebida alcoólica, tendo sua mãe informado que não gosta do pessoal com quem ele fala, e que na área de mata da frente havia droga escondida, apontando o local. Ato contínuo, encontraram, do outro lado da rua, em frente a casa do Felipe, na pracinha, uma sacola contendo entorpecente (maconha), em relação ao qual, após questionado, Felipe informou desconhecer. Contou o depoente que Felipe, juntamente com outros companheiros, ficavam naquele local, e que já receberam várias denúncias, via COPOM e de populares, dando conta, não só da traficância, mas também da associação dos acusados para comercialização. Destacou que a genitora do Felipe não chegou a dizer que a droga pertencia a ele ou ao Willian, afirmando sim que todos eles ali são usuários, e que não possuem foto a respeito da traficância.

A testemunha Afonso Henrique da Silva Ayala, policial militar, em Juízo (fls. 668/669), contou que participou da primeira operação "Casero", junto com a Polícia Civil, especificamente quando entraram na casa do Wellington, bem como, na ocorrência em que localizaram entorpecente defronte a residência do Felipe, sendo que, em relação a essa última, receberam uma ocorrência de desinteligência e deslocaram-se, no apoio, até o local, oportunidade em que encontraram Felipe e sua genitora, a qual estava bem alterada e contou-lhes que ele estava em briga por causa de entorpecente (uso e venda), e que na região de frente a sua casa ficava uma roda de indivíduos (tipo um praça) na área de vegetação (mata), afirmando que os policiais podiam descer, pois encontrariam entorpecente. Ato contínuo, junto a uma árvore, encontrou uns papелotes de maconha, os quais Felipe negou a propriedade, esclarecendo que sua genitora não afirmou que seu filho era usuário ou vendia.

Em relação a diligência realizada na casa do acusado Wellington, a testemunha contou que, no local, foi encontrado, pelo cachorro do canil, entorpecente (crack e não se recorda se foi encontrado maconha), esclarecendo que receberam denúncia verbal a respeito do tráfico de drogas praticado pelos acusados, geralmente de populares, os quais reclamavam de forte odor, algazarra e tinham medo de se identificar, e, que, horas antes de encontrar o entorpecente, haviam realizado patrulhamento no local, onde visualizaram várias pessoas, no entanto, como não havia apoio naquele momento, não realizaram a abordagem. Contou, ainda, que a informação de que eles estavam associados era divulgada nos meios policiais, sendo que eles utilizavam a mata para armazenamento do entorpecente, o que dificultava o serviço policial.

A testemunha Reginaldo Reis da Silva, policial militar, durante sua inquirição judicial (fls. 668/669), informou que não participou das ações, mas seu sogro, que mora na rua ao lado onde aconteceu a ação, lhe informou que o movimento ali é constante na rua, é muito rápido o tráfico de drogas, não tendo como confirmar que tem a droga, mas o movimento é constante na casa do Willian. Afirmou seu sogro e os vizinhos temem os acusados, e que, após a prisão de Wellington, Willian e Denis, ameaçaram seu sogro de morte, dizendo que ele estava "caguetando", tendo Felipe

presenciado os fatos.

A testemunha Sara Feitosa de Almeida, moradora de um bairro próximo ao local em que ocorreu ação, em Juízo (fls. 668/669), informou que nunca ouviu falar ou presenciou Willian e Felipe comercializando droga no bairro, bem como que muitas pessoas transitam pela mata, pois é um meio de cortar caminho para chegar nas escolas e creches, sendo também frequentado por usuários de drogas.

A testemunha Alexandre Martins Rodrigues, o qual reside próximo aos bairros Novo Horizonte e Jardim Cambuci, em Juízo (fls. 668/669), disse que a mata, que fica defronte a residência da casa de Willian e Felipe, é na verdade uma passagem, em que todo mundo passa por ali para cortar caminho para ir para escolar.

A testemunha Vanessa de Almeida Silva, moradora do bairro Jardim Horizonte, inquirida em Juízo (fls. 668/669), contou que conhece Willian e Felipe há muito tempo, não tendo ouvido comentários ou presenciado eles traficando drogas na redondeza, bem como, que a mata divide os dois bairros, passando bastante gente por lá, todo tipo de pessoas, inclusive, usuários de drogas, nunca tendo visto Welington e Denis usando ou vendendo entorpecentes, informando, ainda, que sabe que Willian e Felipe são usuários de drogas.

A testemunha Lucineide Aparecida Torcato Berto dos Santos, a qual já residiu no bairro em que ocorreu a ação, em Juízo (fls. 668/669), narrou que conhece a mata que divide os dois bairros, a qual é bem movimentada, já tendo passado por ela, assim como, que conhece os réus Felipe e Willian há mais de dez anos, não tendo ouvido comentários a respeito deles comercializarem drogas, sabendo, no entanto, que eles são usuários de drogas.

A testemunha Solange Maria Berto Urias, moradora do bairro Jardim Cambuci, durante sua inquirição judicial (fls. 668/669), afirmou conhecer a mata que divide os dois bairros, na qual passam pessoas o dia todo, bem como, os réus Felipe e Willian, em relação aos quais nunca ficou sabendo que traficavam, apenas que são usuários.

Por sua vez, o acusado Welington Roberto Alves Fonseca, interrogado em Juízo (termo a fls. 668/669), negou a prática dos crimes que lhes são imputados, relatando que a droga encontrada em sua residência era para seu consumo e que não teve a oportunidade de falar na Delegacia, alegando, ainda, que já usou droga com o acusado Denis, não tendo usado droga com os demais acusados.

No mesmo sentido, durante seu interrogatório judicial (fls. 668/669), o acusado Denis Santos da Silva negou a prática dos crimes descritos na peça acusatória, relatando que conhece Willian e Felipe apenas de vista, bem como, que, de vez em quando, fumava alguns mesclados com Welington.

O acusado Willian Ocanha Rodrigues, da mesma forma, em Juízo (fls. 668/669), também negou a prática dos crimes que lhes são imputados, narrando que conhece Felipe e Welington, com os quais já fez uso de drogas, e que conhece apenas de vista o réu Denis.

Por fim, o acusado Felipe de Oliveira Santos, interrogado sob o crivo do contraditório (termo a fls. 668/669), negou as acusações, alegando que já utilizou maconha com o réu Willian, e que não entende a razão pela qual está sendo acusado.

Nesse contexto, constata-se que, além dos acusados negarem, sob o crivo do contraditório, os crimes imputados, não há nos autos provas que demonstrem que eles traficavam e eram associados entre si para esse fim, uma vez que todos os relatos prestados pelas testemunhas de acusação estão fundados em denúncias anônimas, em informações verbais de populares, os quais não foram identificados e nem inquiridos em sede policial, tampouco em Juízo.

Veja-se, ainda, conforme esclarecido pelas próprias testemunhas, especialmente pelo policial civil, que apesar da operação ter durado, aproximadamente, dois meses, não foi possível presenciar o transporte de entorpecentes, a entrega de dinheiro efetivamente, a elaboração de fotografias dos acusados praticando o crime ou a colheita de depoimento de moradores vizinhos.

Somado a isso, conforme se constata dos autos, não foram apreendidos apetrechos relacionados ao tráfico em posse dos acusados, cabendo pontuar que o único apetrecho encontrado na casa de Willian está relacionado à Edmilson (fls. 16/20 - embalagens plásticas).

Outrossim, nos aparelhos apreendidos, relacionados aos acusados, não foi encontrado nenhuma conversa ou elemento relacionado aos crimes constantes na peça acusatória, tendo sido encontrado conversas e imagens relacionadas ao tráfico ilícito de entorpecente no celular de André Luiz Berto dos Santos (B.O. a fls. 16/20: LACRE 0012924; Auto a fls. 23/24; Perícia a fls. 313/337), o qual, no entanto, não integra o presente feito.

Afora isso, conforme se observa dos autos, a apreensão dos entorpecentes na residência de Welington foi proveniente do cumprimento de mandado de busca domiciliar, sendo certo que, na ocasião da apreensão, além da droga, diga-se, em quantidades sem relevância, inexistiam outros elementos a corroborar com a traficância, como apetrechos e situação de comercialização, e, os demais entorpecentes apreendidos (fls. 166/167 e 211/213), por terem sido localizados na área verde (mata) - local público, referidos por testemunhas como de passagem dos moradores do bairro e frequentado por usuários -, que fica localizada defronte a rua em que os acusados Welington, Willian e Felipe residem (foto a fls. 275), sem outros elementos, que não sejam denúncias verbais anônimas, não podem ser atribuídos aos acusados.

Nesse aspecto, imperioso registrar que este Juízo não dúvida em absoluto da sinceridade dos depoimentos prestados pelos nobres policiais, que no desempenho de suas atividades arriscam suas vidas pelo bem-estar comum, todavia, no presente caso, os elementos que fundamentam a imputação de traficância e a associação giram, exclusivamente, em torno de denúncias anônimas (verbais), não sendo plausível, por meio dessas, concluir pela prática dos delitos irrogados.

No mesmo sentido, também não restou demonstrado a existência de uma associação entre os acusados, com as características de estabilidade e permanência, para o fim de praticar o tráfico ilícito de entorpecentes.

Observe-se que, não obstante o admirável trabalho desempenhado pela Autoridade Policial, temerário se mostra concluir pela existência de vínculo associativo entre os acusados, pois não há nos autos elementos robustos a demonstrar o liame subjetivo necessário para caracterização do delito em apreço, mas, repita-se, apenas informações de populares (denúncias verbais e anônimas), as quais não são aptas para demonstrar a caracterização de uma associação estável e permanente.

A propósito do tema tratado, transcrevo ementa de recente julgamento proferido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE NÃO DECLINARAM OBJETIVA E CONCRETAMENTE A ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO ACUSADO PEDRO PARA A PRÁTICA DA NARCOTRAFICÂNCIA. ÔNUS QUE SE IMPÕE NO SISTEMA ACUSATÓRIO. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4.º, DA LEI DE DROGAS. CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O delito de associação para o tráfico somente se configura quando evidenciado o dolo de se associar de forma

estável e permanente, o que não ficou evidenciado nos autos com relação ao Acusado PEDRO. 2. Quanto ao pedido de retorno dos autos para análise da incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas pelo Tribunal de origem, cumpre salientar que, no caso, o exame da sentença e do acórdão impugnado permitiu a readequação integral das penas. 3. Agravo desprovido." (negritei)

(AgRg no HC n. 614.568/RJ, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022).

A fim de corroborar o exposto, transcrevo ementas de recentes julgamentos proferidos pelo Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, com destaque:

"Apelação. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06. Sentença que absolveu todos os réus da prática de associação para o tráfico e desclassificou as condutas de RAFAEL e SILVIO para o disposto no art. 28 da referida lei. Insurgência ministerial. Ausência de provas de autoria. Circunstâncias do flagrante que indicam ser plausível a tese de RAFAEL e SILVIO, no sentido de serem meros usuários de entorpecentes – Pedido não acolhido. Associação para o tráfico não comprovada de forma cabal. Vigência do princípio do in dubio pro reo – Pleito não acolhido. Recurso não provido."

(Apelação Criminal 1500963-97.2020.8.26.0594; Relator (a): REINALDO CINTRA; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 30/07/2022).

"TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRELIMINAR – Recurso em liberdade. Impossibilidade. Presentes os requisitos da prisão preventiva – Rejeição. MÉRITO – Configuração. Materialidade e autoria comprovadas. Confissão de Luiz corroborada pelos depoimentos dos policiais em harmonia com o conjunto probatório. Negativa de Fernando isolada – Apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas (27,300 quilogramas de "maconha", 6,86g da mesma substância; 425,52g de "cocaína" e 94,61g do mesmo produto), além de expressiva quantia em dinheiro, celulares e petrechos – Desclassificação para uso próprio. Impossibilidade – Condenações mantidas. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – Absolvição por insuficiência de provas. 'Non liquet'. Não demonstrado o necessário vínculo estável entre os réus. Concurso facultativo de agentes. Absolvição que se impõe. PENAS E REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases fixadas acima dos patamares. Expressiva quantidade e variedade de drogas. Acréscimo de 1/2 para Luiz e 3/5 para Fernando, considerando, quanto a este, ainda, os maus antecedentes – Confissão de Luiz. Redução de 1/6 – Impossibilidade do reconhecimento da causa de diminuição do artigo 41 da Lei de Drogas. Inviável o redutor do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 – Regime inicial fechado. Detração penal. Indireta progressão de regime. Necessidade de análise dos requisitos objetivo e subjetivo. Competência do Juízo das Execuções – Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, art. 44, I e III) – Apelo provido em parte para absolver os apelantes do artigo 35 da Lei nº 11.343/06 (CPP, 386, VII) e, via de consequência, reduzir as penas."

(Apelação Criminal 1502838-33.2021.8.26.0347; Relator (a): GILBERTO FERREIRA DA CRUZ; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 29/07/2022).

Outrossim, de todo pertinente a transcrição da argumentação exposta no voto do eminente Relator Gilberto Ferreira da Cruz, nos autos da Apelação supramencionada (nº 1502838-33.2021.8.26.0347):

"Com efeito, a Lei n. 11.343/2006, ao tipificar a associação para o tráfico (artigo 35), gerou crime plurissubjetivo, de concurso necessário, cuja configuração exige vínculo estável e permanente entre os membros associados, de modo que a simples reunião esporádica de agentes não se confunde com as elementares típicas do crime de associação."

Portanto, diante do contexto probatório amalhado, não havendo o necessário

convencimento acerca da mercancia, de rigor se impõe, conforme ponderado pela Defesa, em relação ao acusado Welington, único dos réus com quem, de fato, foi apreendido entorpecente, a desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28, "caput", da Lei nº 11.343/06, com a absolvição dos demais acusados, decreto que, pelo mesmo fundamento, também se aplica a todos os quatro réus em relação ao crime de associação para o tráfico (artigo 35, "caput" da Lei nº 11.343/06).

E nesse raciocínio, em relação ao réu Welington, à luz do art. 42 da Lei 11.343/2006, e sopesando a natureza e espécie das penas previstas para tal figura delituosa (art. 28, incisos I, II e III da Lei 11.343/2006), bem como, o fato de ser reincidente e possuir maus antecedentes (Processos nº 0001180-07.2016.8.26.0482; nº 0001238-15.2013.8.26.0482; nº 0002603-70.2014.8.26.0482; nº 0008810-90.2011.8.26.0482 - fls. 69/85 e 86/91), somado ao declarado estado de vício, reputo por necessária e adequada a sua reeducação e repreensão pela conduta praticada, a imposição das penas de prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, e de comparecimento à programa ou curso educativo, ambas pelo prazo de cinco meses (art. 28, §3º da Lei 11.343/2006).

Por todo o exposto, sem mais delongas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia (fls. 01/07), para:

a) em acolhimento a tese de desclassificação da conduta imputada no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/2006, CONDENAR o réu WELINGTON ROBERTO ALVES FONSECA, qualificado a fls. 37, nascido aos 06.07.1992, natural de Álvares Machado/SP, filho de Suzeli Neres da Fonseca e José Roberto Alves Fonseca, RG nº 48.377.290-SP/SSP, pela prática do crime descrito no artigo 28, "caput" da Lei nº 11.343/06, a cumprir as penas de prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, e de comparecimento à programa ou curso educativo, ambas pelo prazo de 05 (cinco) meses, bem como, ABSOLVÊ-LO da prática do crime previsto no artigo 35, "caput", da Lei nº 11.343/2006.

b) com lastro no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal, ABSOLVER o réu WILLIAN OCANHA RODRIGUES, vulgo "Gordão", qualificado a fls. 291, nascido aos 28.01.1992, natural de Álvares Machado/SP, filho de Wilson Daniel Rodrigues e Rosângela Ocanha Rodrigues, RG nº 48.374.353-7/SP/SSP, da prática dos crimes descritos nos artigos 33, "caput", e 35, "caput", ambos da Lei nº 11.343/2006.

c) com lastro no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal. ABSOLVER o réu FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS, qualificado a fls. 288, nascido aos 21.07.1999, natural de Presidente Prudente/SP, filho de Nelson Vieira dos Santos e Maria Aparecida de Oliveira Santos, RG nº 46.840.033-3/SP/SSP, da prática dos crimes descritos nos artigos 33, "caput", e 35, "caput", ambos da Lei nº 11.343/2006.

d) com lastro no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal, ABSOLVER o réu DENIS SANTOS DA SILVA, qualificado a fls. 294, nascido aos 18.12.1990, natural de Presidente Prudente/SP, filho de Antônio Viana da Silva e Elenice Santos da Silva, RG nº 47.883.697-1/SP/SSP, da prática dos crimes descritos nos artigos 33, "caput", e 35, "caput", ambos da Lei nº 11.343/2006.

Em virtude do presente desfecho absolutório em relação aos réus Willian, Felipe e Denis, e considerando a natureza da pena imposta ao réu Welington, a quem concedo o direito de recorrer em liberdade, determino a imediata expedição de alvará de soltura clausulado.

Tratando-se de pessoas desprovidas de recursos, condeno o réu Welington ao pagamento das custas processuais, condicionando a cobrança à melhora de suas condições econômicas nos próximos cinco anos.

Indicando as circunstâncias do fato que o aparelho celular de André Luiz Berto dos

Santos ("IPHONE SE" - B.O. a fls. 16/20: LACRE 0012924; Auto a fls. 23/24; Perícia a fls. 313/337), possui relação com o tráfico de drogas, declaro o perdimento em favor da União (art. 63 da Lei nº 11.343/06).

Por não vislumbrar correlação com a prática delitiva, autorizo, em favor dos respectivos proprietários, após o trânsito em julgado, a restituição dos demais aparelhos celulares apreendidos (Auto a fls. 23/24).

Para controle, consigno que os réus Felipe e Willian são assistidos por Defensor constituído (procuração a fls. 472/473) e os réu Welington e Denis são assistidos por Defensor Público.

Transitada em julgado, façam-se as devidas anotações no Sistema Informatizado Oficial e comunicações ao IIRGD e à Justiça Eleitoral e, oportunamente, arquivem-se estes autos.

Publique-se. Intimem-se. Comuniquem-se.

Presidente Prudente, 29 de agosto de 2022.

CIBELE CARRASCO RAINHO NOVO

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA